

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 988/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายดีหรือเขียะหรือวิชัย แซ่ลิ่ม

จำเลย

นายดีหรือเขียะหรือวิชัย แซ่ลิ่ม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 ประกอบมาตรา 340 ตรี ลงโทษจำคุก 15 ปี จำเลยได้เข้ามอบตัวต่อ
พนักงานสอบสวนเอง อันเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้หนึ่งในห้า คง
จำคุก 12 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรีลงโทษจำคุก 15 ปี จำเลยเข้า
มอบตัวต่อพนักงานสอบสวนลดโทษให้หนึ่งในห้า คงจำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 74,82,81)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกา
ยกคำร้อง (อันดับ 80)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาค่าประกันสามแสนห้าหมื่นบาท (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ